

**A LA ATENCIÓN DE LA SRA. CARLA MARÍA SUÁREZ MENÉNDEZ,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES**

De: **D. Raúl Gutiérrez Salgado**, con DNI 09391472C, y domicilio en Lugar Celoriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias).

Asunto: **Solicitud de explicaciones y documentación sobre la reducción de la sanción en el Expediente RES/2024/83, reincidencia en infracciones, colaboración del Ayuntamiento con el Club Marítimo de Celorio y otros incumplimientos.**

EXPONE:

1. Que en relación con el **Expediente Sancionador RES/2024/83**, relativo a la sanción impuesta por la infracción cometida por el **Club Marítimo de Celorio** y **D. Julio Bobes Bascarán**, la cual fue fijada en **3.000 €**, quiero hacer constar que esta es la **tercera infracción** cometida por el Club en relación con la **Ley 37/2003 del Ruido**, lo cual implica que la sanción impuesta debería haberse incrementado significativamente por **reincidencia**, alcanzando al menos los **10.000 €**, en lugar de los **3.000 €** notificados.
 2. Que las anteriores infracciones cometidas por el Club Marítimo de Celorio incluyen:
 - La **primera infracción en 2015**, que no fue ejecutada y por la cual tampoco se aplicaron sanciones adicionales por la falta de ejecución.
 - La **segunda infracción en 2020**, en la cual se redujo arbitrariamente la sanción de **6.000 € a 3.000 €**, sin que se aplicara el **agravante de reincidencia**, y sin ofrecer una explicación razonable para dicha reducción.
 3. Que, a pesar de ser la **tercera infracción** y de los **graves incumplimientos acústicos** detectados, la sanción impuesta ha sido nuevamente reducida a **3.000 €**, lo cual es totalmente inadecuado considerando la gravedad y la **reiteración de conductas** que el **Club Marítimo de Celorio** ha venido cometiendo desde 2015.
 4. Que, de acuerdo con la **Ley 37/2003 del Ruido**, la **reincidencia en infracciones graves** debería conllevar sanciones **mucho más elevadas**, especialmente en un caso como este, donde el nivel de ruido registrado el **31 de julio de 2023** alcanzó los **73 dBA**, superando en **13 dBA** el límite permitido para el horario diurno (60 dBA).
 5. Que durante la última **Junta del Club Marítimo de Celorio**, el Sr. **Julio Bobes Bascarán** informó que existe un **acuerdo o colaboración** entre el **Club Marítimo de Celorio** y el **Ayuntamiento de Llanes**, mediante el cual el propio Ayuntamiento envía a los niños a las actividades del club que generan la **contaminación acústica** en un local que **carece de licencia de actividad**.
 - Considero extremadamente grave que el **Ayuntamiento de Llanes** esté colaborando directamente con las actividades que causan **molestias y contaminación acústica**, a sabiendas de que el **Club Marítimo no tiene licencia de actividad** y que estas infracciones ya han sido motivo de sanciones previas.
-

SOLICITUD:

Dado que esta es la **tercera infracción** y la sanción impuesta ha sido reducida **injustificadamente a 3.000 €**, solicito formalmente que se me informe y justifique, en detalle, los **motivos que fundamentan la reducción de la sanción impuesta**, y sobre la colaboración entre el Ayuntamiento y el club, incluyendo:

1. **Copia de la resolución** que autoriza dicha reducción de sanción a **3.000 €**.
2. **Documentación que acredite** el criterio utilizado para no aplicar el **agravante de reincidencia**, considerando que esta es la **tercera infracción** cometida por el **Club Marítimo de Celorio** desde 2015.
3. **Comprobantes de pago** de la sanción impuesta en el **Expediente RES/2024/83**, que deben ser facilitados, ya que en ocasiones anteriores no se han proporcionado.
4. **Base legal o normativa** en la que se fundamenta la decisión de **reducir la sanción a 3.000 €**, cuando la reincidencia y la gravedad de la infracción debían haber incrementado la multa considerablemente, conforme a las disposiciones de la **Ley 37/2003 del Ruido** y otras normativas aplicables.
5. **Copia del acuerdo, convenio o colaboración** entre el **Ayuntamiento de Llanes** y el **Club Marítimo de Celorio**, mediante el cual el Ayuntamiento envía a los niños a realizar actividades en un local que **carece de licencia de actividad**, generando contaminación acústica y molestando a los vecinos.

OBLIGACIONES NO EJECUTADAS Y OTRAS INFRACCIONES:

Adicionalmente, **exijo explicaciones** de por qué el **Ayuntamiento de Llanes** no ha ejecutado las sanciones correspondientes a las siguientes infracciones cometidas por el **Club Marítimo de Celorio**:

1. **Falta de licencia de actividad** desde el año **1972**, lo cual representa una infracción continuada y grave.
2. **Falta de autorización municipal** para la realización de eventos, los cuales han tenido lugar de manera reiterada sin los permisos pertinentes.
3. **Incumplimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE)**, en particular respecto a la **protección acústica** y la **seguridad contra incendios** en las instalaciones del club.
4. **Incumplimiento de la normativa de salud pública**, ya que las instalaciones del **Club Marítimo** no cumplen con los requisitos básicos de habitabilidad y salubridad, afectando gravemente a la seguridad de los usuarios y la calidad de vida de los vecinos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- **Copia de la sanción impuesta en el Expediente RES/2024/83.**
- **Copia de la sanción anterior de 2020** que fue reducida a 3.000 €, y de la cual tampoco se ofrecieron explicaciones claras.

- **Documentos adicionales** relativos a la infracción de 2015, la cual no fue ejecutada.
-

PRESUNTO TRATO DE FAVOR:

Solicito que se investigue el presunto **trato de favor** que parece haberse otorgado al **Club Marítimo de Celorio**, al no aplicar el **agravante de reincidencia** y al haber reducido las sanciones en repetidas ocasiones. Estas reducciones injustificadas son contrarias a los principios de **transparencia** e **igualdad ante la ley**, y vulneran los derechos de los ciudadanos que han sufrido **perjuicios continuos** por las infracciones cometidas por el Club.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA:

En caso de **no recibir respuesta adecuada y completa en el plazo legalmente establecido de 20 días hábiles**, procederé a **denunciar los hechos ante la Fiscalía** por posible **prevaricación administrativa**. Las actuaciones que evidencian presunto **trato de favor**, la **no ejecución de sanciones previas** y la **reducción de sanciones** sin justificación constituyen graves irregularidades que deben ser investigadas por las autoridades competentes, conforme al **artículo 404 del Código Penal**.

Quedo a la espera de su respuesta, la cual deberá proporcionarse **dentro del plazo de 20 días hábiles**, de conformidad con el **artículo 20 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**.

En Llanes, a **septiembre 23, 2024**.

Atentamente,
D. Raúl Gutiérrez Salgado
DNI: 09391472C
Lugar Celoriu, 36
33595 - Celorio, Llanes (Asturias)
Teléfono: 620070182
Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Código del Asiento

SACE180993

Fecha y Hora de Registro

14/10/2024 00:00:00

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

14/10/2024 00:00:00 n°11989/11993

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Solicito explicaciones al Ayuntamiento de Llanes sobre la reducción de la sanción impuesta en el Expediente RES/2024/83 al Club Marítimo de Celorio y D. Julio Bobes Bascarán. Inicialmente fijada en 3.000 , la sanción no contempla el agravante por reincidencia, pese a que esta es la tercera infracción por contaminación acústica desde 2015. Además, según la Ley 37/2003 del Ruido, el importe debería haber sido al menos 10.000 . Exijo una justificación detallada de esta reducción, acceso a los comprobantes de pago, y copia del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Club Marítimo, que genera contaminación acústica y molestias a los vecinos sin la licencia de actividad correspondiente. Esta situación refleja un presunto trato de favor que vulnera los principios de igualdad y transparencia.

Detalles Adicionales y Documentos Adjuntos:

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Denuncia - 1728723175803650.pdf

Primera sancion no ejecutada - 1728723175834271.pdf

Segunda sancion reducida - 1728723176037762.pdf

Tercera sancion reducida - 1728723176131393.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

Pido al Ayuntamiento de Llanes que explique también por qué no se han ejecutado otras sanciones por infracciones adicionales del Club Marítimo de Celorio, como la falta de licencia de actividad desde 1972, realización de eventos sin autorización, incumplimiento del CTE en protección acústica y seguridad contra incendios, y problemas de salubridad en las instalaciones. Ante la falta de respuesta a anteriores solicitudes, he recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Documentos Adjuntos:

Copia de la sanción del Expediente RES/2024/83.

Copia de la sanción reducida de 2020.

Documentación sobre la sanción de 2015 no ejecutada.

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



162G1S512T056P4J0GGG

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE180993

Fecha y Hora de Registro

14/10/2024 00:00:00

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

14/10/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



162G1S512T056P4J0GGG

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (4992) LLANES	
Población		Código Postal 33595	Tipo Vía	Vía LAS LOMAS	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Objeto de la instancia	
Solicito explicaciones al Ayuntamiento de Llanes sobre la reducción de la sanción impuesta en el Expediente RES/2024/83 al Club Marítimo de Celorio y D. Julio Bobes Bascarán. Inicialmente fijada en 3.000 #, la sanción no contempla el agravante por reincidencia, pese a que esta es la tercera infracción por contaminación acústica desde 2015. Además, según la Ley 37/2003 del Ruido, el importe debería haber sido al menos 10.000 #. Exijo una justificación detallada de esta reducción, acceso a los comprobantes de pago, y copia del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Club Marítimo, que genera contaminación acústica y molestias a los vecinos sin la licencia de actividad correspondiente. Esta situación refleja un presunto trato de favor que vulnera los principios de igualdad y transparencia. Detalles Adicionales y Documentos Adjuntos:	

Detalles adicionales	
Pido al Ayuntamiento de Llanes que explique también por qué no se han ejecutado otras sanciones por infracciones adicionales del Club Marítimo de Celorio, como la falta de licencia de actividad desde 1972, realización de eventos sin autorización, incumplimiento del CTE en protección acústica y seguridad contra incendios, y problemas de salubridad en las instalaciones. Ante la falta de respuesta a anteriores solicitudes, he recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Documentos Adjuntos: Copia de la sanción del Expediente RES/2024/83. Copia de la sanción reducida de 2020. Documentación sobre la sanción de 2015 no ejecutada.	

Documentacion aportada		
1	Documento Denuncia	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728723175803650.pdf	
2	Documento Primera sancion no ejecutada	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728723175834271.pdf	
3	Documento Segunda sancion reducida	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728723176037762.pdf	
4	Documento Tercera sancion reducida	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728723176131393.pdf	

FECHA Y FIRMA	
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 12/10/2024 10:53:25	

ADVERTENCIAS

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.